

刑法
No139

共通問題 R6-11

(配点：2)

月 日

月 日

中止犯における中止行為の任意性の判断基準に関する次の各【見解】についての後記アからオまでの各【記述】のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【見 解】

A説：行為者が、やろうと思えばできたが中止した場合を中止犯とし、やろうと思ってもできなかった場合は中止犯としない。

B説：犯罪を中止した原因が社会通念に照らして犯罪続行の障害と考えられる事情かどうかによって任意性を判断し、社会通念に照らして一般人であれば中止しないのが通例であると考えられるにもかかわらず、中止した場合を中止犯とする。

【記 述】

ア. A説の立場からは、中止行為が反省・悔悟等の自己の行為に対する否定的な感情に基づく場合に限り、中止犯が成立する。

イ. A説の立場からは、中止犯が成立するためには、行為者が犯罪意思を完全に放棄する必要があり、犯罪に着手し、そのまま遂行可能であったが、他の機会を待つことが得策だと考えて中止した場合に中止犯が成立することはない。

ウ. 建物に放火しようと考え媒介物に火を放ったが、犯行の発覚を恐れて焼損に至る前にその火を消した場合に、犯行の発覚を恐れることが一般に犯罪の遂行を妨げる事情たり得るとして中止犯の成立を否定する考え方は、B説と親和的である。

エ. B説は、中止犯の刑の減免の根拠について責任が減少すると考える見解からは支持することができない。

オ. B説に対しては、任意性の判断は行為者の主観を問題とするのであるから、妥当ではないとの批判がある。

1. ア イ 2. ア エ 3. イ ウ 4. ウ オ 5. エ オ

No139	中止犯	正答率
共通R6-11	正解 4	76%

ア 誤っている

A説は主観説であるのに対し、中止行為が反省・悔悟等の自己の行為に対する否定的な感情に基づく場合に限り、中止犯が成立すると考える見解は、限定主観説であるから、A説の立場からの説明になっていない。

イ 誤っている

A説は、行為者が犯罪意思を完全に放棄することを要求していない。したがって、A説の立場からは、遂行可能であったが中止した場合には、中止犯が成立し得る。

ウ 正しい

B説は、犯罪を中止した原因が、社会通念に照らして一般人であれば中止しないのが通例であると考えられる事情である場合に中止犯の成立を肯定するのだから、放火罪を中止した原因である犯行の発覚を恐れることが、一般に犯罪の遂行を妨げる事情たり得るとして中止犯の成立を否定する考え方は、B説と親和的である。

エ 誤っている

B説は、一般人を基準とする客観説であるが、中止犯の刑の減免の根拠について責任が減少すると考える見解からであっても、責任については一般人を基準に判断すべきであると考えた場合には、B説を支持することは可能である。

オ 正しい

B説は、一般人を基準とする客観説であることから、B説に対しては、任意性の判断は行為者の主観を問題とするのであるから、妥当ではないとの批判がある。

以上により、正しい記述はウとオであり、したがって、正解は肢4となる。